MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
METROPOLITANA DE POPAYÁN
OFICINA ASUNTOS JURÍDICOS

No. GS-2024- 056250 **/COMAN ASJUR-20.1**

Popayán, 26 SEP 2024

Señor Intendente
WILLIAM OSWALDO GOMEZ SOTELO
Jefe Grupo de Contratos Policía Metropolitana de Popayán
Instalaciones Policiales

Asunto: evaluación jurídica oferta proceso PN MEPOY MIC 054 de 2024.

En atención a la comunicación oficial GS-2024-055709-MEPOY, de fecha 25 de septiembre de 2024, comedidamente me permito enviar evaluación jurídica de la oferta que ocupó el segundo puesto en orden de elegibilidad, allegada a través de la plataforma SECOP II, dentro del proceso PN MEPOY MIC 054 de 2024, cuyo objeto es la "*ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60" PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA*", por valor de SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DOS MIL PESOS ($61.802.000,00) moneda legal, incluido IVA y demás impuestos que se causen, por medio de la señora NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, identificada con C.C 34.316.129 expedida en Popayán Cauca, representante legal de la Sociedad IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, NIT 900248705-4, así:

VERIFICACIÓN DE ORDEN JURÍDICO

No.	DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN	CALIFICACION	OBSERVACION
1	CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	**CUMPLE**	Se anexa formulario a la oferta
2	CERTIFICACIÓN DE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES FIJADAS POR LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY.	**CUMPLE**	Anexa certificación
3	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL y/o CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL.	**CUMPLE**	Anexa certificado de existencia y representación legal de fecha 16 de septiembre de 2024, evidenciándose que el objeto social la faculta para realizar la actividad a contratar. Se verifica MUISCA activo.
4	FOTOCOPIA DE CEDULA DE CIUDADANIA	**CUMPLE**	Anexa copia documento
5	CERTIFICACION CUMPLIMIENTO SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES	**CUMPLE**	Anexa certificación

6	COPIA FORMULARIO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)	**CUMPLE**	Anexa RUT persona jurídica con identificación tributaria nro. 900741497. Se verifica RUES activo.
7	CERTIFICACIÓN BANCARIA.	**CUMPLE**	Anexa certificación
8	DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA	**CUMPLE**	Anexa formulario
9	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN.	**CUMPLE**	Anexa formulario
10	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS.	**CUMPLE**	SE VERIFICO EN PAGINA WEB
11	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES	**CUMPLE**	SE VERIFICO EN PAGINA WEB
12	CERTIFICADO MEDIDAS CORRECTIVAS EN APLICACIÓN AL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA	**CUMPLE**	SE VERIFICO EN PAGINA WEB
13	BOLETIN RESPONSABLES FISICALES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	**CUMPLE**	SE VERIFICO EN PAGINA WEB

VERIFICACION BASE DE DATOS

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL, INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 25 de septiembre de 2024, a las 18:04:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	34316129
Código de Verificación	34316129240925180425

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 255075282

PIB
18:04:58
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 25 de septiembre del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 34316129:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 25/09/2024 07:04:20 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **34316129** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **102483000** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 06:03:00 PM horas del 25/09/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **34316129**
Apellidos y Nombres: **COLLAZOS FERNANDEZ NAZLY JULIETH**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

CONCLUSIÓN:

Una vez realizada la presente verificación jurídica de los documentos presentados en el SECOP II, por parte de NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal de la Sociedad IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, se concluye que la firma en mención **CUMPLE**, con la totalidad de los requisitos jurídicos solicitados en la invitación PN MEPOY MIC 054 de 2024. Cabe anotar que el suscrito quien actúa en calidad de evaluador jurídico, no tengo vinculación de cualquier naturaleza con el proponente objeto de la presente evaluación.

Atentamente,

Subteniente **LUIS FELIPE SEQUEDA SEQUEDA**
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos Policía Metropolitana de Popayán (E)

Elaboró: IT. James Fraga
COMAN ASJUR

Revisó: IJ. Elmer Grass
COMAN ASJUR

Fecha de Elaboración: 26/09/2024
Ubicasión: D:\Archivos fraga// contratos// evaluaciones jurídicas// 2024

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA
GRUPO TEC. DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Nro. GS – 2024 – 098828 **/GUDES – GUTIC – 20.1**

Popayán, 26 SEP 2024

Señor Intendente
WILLIAM OSWALDO GÓMEZ SOTELO
Jefe Oficina de Contratos de la Policía Metropolitana de Popayán
Avenida Panamericana 1N – 75 Barrio Villa Paula
Popayán-Cauca

Asunto: entrega de evaluación técnica de habilitantes segunda oferta

En atención al comunicado oficial GS-2024-055714-MEPOY de fecha 25/09/2024, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Intendente, se realizó la evaluación de la primera oferta dentro del proceso de contratación No. PN MEPOY MIC 054 DE 2024, cuyo objeto es la *"ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60" PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA",* Sesenta y Un Millones Ochocientos Dos Mil Pesos ($61.802.000,00) así:

VERIFICACIÓN DE ORDEN TÉCNICO DEL PLIEGO DEFINITIVO

- Oferta presentada por la señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, se evalúa lo siguiente:

1. CONDICIONES TECNICAS EXPERIENCIA PROPONENTE:

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes y/o servicios a contratar y evitar posibles incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, el oferente debe contar con experiencia en contratos iguales o similares al objeto del presente proceso, este requisito será avalado con la presentación de máximo tres (3) certificaciones, y/o liquidaciones de contratos celebrados y ejecutados con empresas públicas o privadas, la suma de las certificaciones y/o liquidaciones aportadas deben ser igual o superior al 50% del presupuesto asignado al presente proceso, en caso de que el oferente presente una certificación esta debe ser igual o superior al 50% del presupuesto asignado al presente proceso.

Certificación de experiencia 1.

- Nombre y teléfono contratante: INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
- Objeto del contrato: COMPRAVENTA DE 194 BICICLETAS, 11 TELEVISORES DE 32" Y 14" MINI COMPONENTES PARA LA CAMPAÑA RASPA Y GANA CON CAUCANO DE LA INDUSTRIA LICORERA DEL CAUCA
- Número del contrato: 036 de 2018
- Valor del contrato: $ 60.961.000,00
- Plazo de ejecución del contrato: 30 días calendario
- Fecha de inicio, finalización: 02/04/2018, 02/05/2018
- Nombre del contratista: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA
- Persona de contacto para verificación: ANGELICA MONTILLA MONTILLA
- Teléfono, Celular, dirección Email: 8244534, Calle 4 No. 1E – 40, www.aguardientecauca.com

Certificación de experiencia 2

- Nombre y teléfono contratante: COMANDO DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA
- Objeto del contrato: LA COMPRA DE EQUIPO, ACCESORIOS, AUDIOVISUALES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CAUCA
- Número del contrato: 22 – 2 – 10077 – 12
- Valor del contrato: $ 89.929.329,00
- Plazo de ejecución del contrato: 50 días calendario
- Fecha de inicio, finalización: 28/09/2012, 22/11/2012
- Nombre del contratista: IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA
- Persona de contacto para verificación: TENIENTE EFRAIN ENRIQUEZ
- Teléfono, Celular, dirección Email: decau.telem@policia.gov.co, Avenida Panamericana 1N – 75

Las **certificaciones de experiencia 1** anexada dentro de la presente oferta la cual **CUMPLE**; donde se verifico que el presupuesto de la experiencia del proponente es superior al 50% y dentro del objeto se establece una similitud al proceso PN MEPOY MIC 054 DE 2024, de igual forma se verifica la **certificación de experiencia 2** presentada por parte de la señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, no puede ser tenida en cuenta dentro de la presente evaluación, teniendo en cuenta que el objeto del contrato no es igual o similar al objeto del presente proceso contractual.

- La señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, diligencio en su totalidad que cumple con los ítems establecidos dentro del anexo 1 CONDICIONES TECNICAS MINIMAS y CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES, que al ser verificadas con los soportes documentales presentados en la oferta económica, se observa las siguientes inconsistencias, así:

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS

ÍTEM	REQUERIMIENTO MÍNIMO		CUMPLE	NO CUMPLE
1	Marca	SAMSUNG	X	
2	Modelo	UN60DU7000	X	
3	Cantidad	unidad	X	
4	Tamaño de la pantalla	60" o superior	X	
5	Resolución	4k Ultra HD	X	
6	Tecnología de la pantalla	UHD, Ultra HD,	X	
7	Servicio inteligente	Smart TV	X	
8	Procesador	Quad Core (o de cuatro núcleos 4K)	X	
9	Conectividad	Wi-fi 6 y BT 5.0	X	
10	Diseño	Plano	X	
11	Tipo	Slim	X	
12	Tecnología televisión digital terrestre	Recepción de televisión digital terrestre en el estándar aprobado para Colombia (DVB-T2)	X	
13	Color	Negro y/o plateado	X	
14	Mando a distancia	Control remoto y/o voz (Baterías recargables incluidas)	X	
15	Audio	20 W RMS	X	
16	Entradas y/o Salidas	2 HDMI 2 USB 1 LAN (Ethernet) 1 OPTICAL	X	
17	Alimentación	110 – 240 VAC 50/60 Hz	X	
18	Accesorios	Cable de alimentación, soporte pared brazo ajustable y soporte mesa que se ajusten a las dimensiones del televisor a adquirir.	X	
19	Estado	Nuevo, No remanufacturado.	X	

20	Instalación	Soporte de pared brazo ajustable, de acuerdo al peso y las dimensiones del televisor ofertado.	X	
21	Garantía	El contratista debe garantizar para los televisores, una garantía técnica de un (1) año, contado a partir de la fecha del acta de recibo a satisfacción por parte de la supervisión del contrato. Así mismo, dentro del periodo de garantía el contratista suministrará todos los repuestos nuevos de iguales o superiores características a los originales sin costo alguno para Policía Nacional, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento.	X	
22	Año de fabricación	Último lanzamiento en el mercado	**2024**	

CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES

ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El contratista se compromete a realizar la entrega de los bienes debidamente empacados, conforme a la especificación descrita para los bienes a adquirir. Se compromete a que los elementos a entregar deben ser nuevos y de primera calidad, para lo cual se realizara una verificación de todos los elementos que la conforman.	X	
2	**ROTULADO** Cada elemento del sistema debe estar rotulado, donde se especifique su respectivo número de serie, marca y modelo.	X	
3	**CAPACIDAD OPERATIVA** Con el fin de garantizar la calidad de los elementos a entregar y teniendo en cuenta aspectos tales como: plazo de ejecución, lugar de prestación del servicio; forma de pago y demás, el oferente se compromete a que cuenta con la suficiente capacidad operativa, administrativa y logística para dar cumplimiento al objeto del proceso, lo anterior con el fin de evitar posibles incumplimientos en la ejecución de contrato.	X	
4	**COSTOS INDIRECTOS:** El oferente se compromete que asumirá los costos de transporte y demás gastos ocasionados con la entrega del bien objeto de este proceso, el cual será entregado en el Almacén de Intendencia de la Policía Metropolitana de Popayán ubicada en la Avenida panamericana 1N-75 Popayán Cauca, en donde no se generará ningún costo adicional al valor establecido en la propuesta. En el momento de elaborar la oferta económica los costos indirectos a que haya lugar como: pólizas, costos de intermediación, gastos administrativos en los que se incurra al desarrollar el proceso de contratación y la ejecución del contrato, la Policía Metropolitana de Popayán, no reconocerá ningún reajuste de tarifas o precios durante la vigencia del contrato, por lo tanto, el oferente debe proyectar el valor de la oferta por el tiempo de ejecución del contrato respectivo.	X	
5	**REPOSICIÓN:** El futuro contratista se comprometerse a que en caso de detectarse defectos o mal formaciones de fábrica en los bienes objeto de este proceso, remplazara los elementos que no cumplan con las especificaciones técnicas o que presenten imperfecciones de fábrica, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario siguientes a la entrega de los bienes, por otros que cumplan con las mismas condiciones técnicas aquí señaladas.	X	
6	**REPORTE RUIA:** El contratista se compromete a no encontrarse en el registro único de infractores ambientales RUIA.	X	
7	**SOSTENIMIENTO DE PRECIOS:** El oferente se compromete a dar sostenibilidad de precios después de presentada su oferta y durante la ejecución del contrato o adiciones que se presenten. La Policía Nacional no reconocerá incrementos o costos adicionales, que se deriven del correspondiente contrato.	X	
8	El oferente se compromete a entregar el bien requerido en el lugar pactado en una sola entrega, previa coordinación con el almacenista general y el supervisor del contrato, dentro del plazo establecido en este proceso.	X	
9	**GARANTÍA** El contratista deberá presentar una garantía total sobre los bienes objeto	X	

	de este proceso, de acuerdo a los establecido en el Anexo garantías del proceso, sin ningún costo adicional para la Policía Nacional.		
10	Cumplir con la normatividad ambiental vigente nacional para reducir los aspectos e impactos ambientales asociados a su actividad productiva. El futuro contratista se compromete a contar con los permisos, licencias que dieran lugar para el funcionamiento de su compañía y el desarrollo de su actividad productiva, cualquier infracción ambiental por omisión de permisos, concesiones o licencias ambientales que hubiese sido necesario tramitar antes del inicio del contrato, en el transcurso y después de la actividad del presente proceso, serán asumidas como responsabilidad del contratista.	X	
11	**CUMPLIMIENTO DE RESPONSABILIDADES** El oferente se compromete a que durante la ejecución contractual cumplirá con todas las responsabilidades (aplicables para este tipo de contratos) establecidas en el decreto 1072 de 2015 "***Por la cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo***".	X	
12	El oferente deberá hacer la entrega de los bienes teniendo en cuenta las medidas higiénicas establecidas por la ley para el empaque, transporte y distribución de este tipo de elementos, entregando los mismos con materiales de óptima calidad, y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas por la entidad y demás que estipulen las autoridades sanitarias.	X	
13	Los proponentes deben estar debidamente inscritos en la Dian y Cámara de Comercio correspondiente a la sede o sucursal de la ciudad o municipio de origen de la empresa oferente, y con la actividad económica requerida dentro del presente proceso de contratación.	X	
14	**FORMULARIO** DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD Y COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRATISTAS O TERCEROS.	X	
16	El oferente se compromete con lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en su Artículo 87. Requisitos para cumplir actividades económicas.	X	

VERIFICACCION FORMATOS ANEXOS

No.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL SELECCIONADOS	SOPORTES ANEXOS EN LA OFERTA ECONOMICA				
		FORMULARIO No 2	FORMULARIO No 3	FORMULARIO No 4	FORMULARIO No 5	FORMULARIO No 6
1	TECNOPHONE COLOMBIA S A S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

La señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, **CUMPLE,** con todas las CONDICIONES TECNICAS Y CONDICIONES TECNICAS ADICIONALES DE VERIFICACIÓN Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, por lo siguiente:

1. El comité técnico verifico la propuesta presentada por la señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, el oferente demostró su experiencia con 02 contratos: Es válido uno, y el otro no es igual o similar al objeto contractual de este proceso No. PN MEPOY MIC 054 DE 2024, cuyo objeto es la *"ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60" PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA".*

2. Dentro de las condiciones técnicas mínimas, la señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, **CUMPLE.**

3. Dentro de las condiciones técnicas adicionales, la señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, **CUMPLE.**

Expuesto lo anterior el comité técnico manifiesta que la oferta presentada por la señora NAZLY YULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, representante legal del establecimiento comercial IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA **CUMPLE**, con los requisitos generales de las especificaciones técnicas plasmadas en el Anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS, y CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE VERIFICACION Y DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, exigidas dentro del proceso de contratación No. No. PN MEPOY MIC 054 DE 2024, cuyo objeto es la *"ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60" PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA".*

Atentamente,

Subintendente **HERNAN FERNANDO SERNA MUÑOZ**
Técnico Grupo de Tecnología de Información y las Comunicaciones DECAU

Elaboró: SI. HERNAN FERNANDO SERNA MUÑOZ
DECAU-GUTIC

Revisó: SI. RAUL JAVIER DELGADO ROSERO
DECAU-GUTIC

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA
JEFATURA ADMINISTRATIVA

Nro. GS- 2024 098884 SUBCO – JEFAD 20.1

Popayán, 26 de septiembre de 2024

Señor Intendente
WILLIAM OSWALDO GÓMEZ SOTELO
Jefe Grupo de Contratos de la Policía Metropolitana de Popayán
Avenida panamericana No. 1N - 75
Popayán - Cauca

Asunto: Respuesta evaluación económica proceso PN MEPOY MIC 054 DE 2024

En atención comunicado oficial No. GS-2024-055715-MEPOY del 25 de Septiembre de 2024, respetuosamente me permito enviar a mi Intendente, la evaluación de los requisitos de orden económico, sobre la propuesta presentada dentro del proceso contractual PN MEPOY MIC 054 DE 2024, cuyo objeto es la *"ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 60 PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA"*, por valor total estimado de *sesenta y un millones ochocientos dos mil pesos ($ 61.802.000,00)* moneda legal.

REQUISITOS HABILITANTES PRESENTADOS A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II ECONÓMICOS Y FINANCIERO.

2.2 DE CARÁCTER ECONOMICO

"El oferente deberá diligenciar la oferta económica a través de la plataforma SECOP II, es de anotar que los precios ahí reflejados, conforman los requisitos de orden ECONÓMICO, y estos obedecen a un estudio de mercado descrito en el NUMERAL 5.6 VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN de los estudios previos, que forman parte integral y son soporte legal del presente proceso.

El oferente deberá diligenciar la oferta económica a través de la plataforma SECOP II (requisito económico)
NOTA 1: El proponente deberá ajustar al peso los precios unitarios, bien sea por exceso o por defecto, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 0.50 lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 0.50 lo aproximará por defecto al número entero anterior del peso.
NOTA 2: El oferente deberá realizar el mejoramiento de la oferta económica de acuerdo a cada ITEM".

OFERTA ECONÓMICA IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA, NIT. 900248705-4

Ref. Artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60 PULGADAS	UN	13	$ 2.678.150	$34.815.950
	TOTAL			**$2.678.150**	**$34.815.950**

Verificado los ofrecimientos realizados por la señora NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 34.316.129 de Popayán-Cauca, Representante Legal de la Empresa IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA, NIT. 900248705-4, sobre la propuesta presentada dentro del proceso PN MEPOY MIC 054 DE 2024, cuyo objeto es la "*ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 60 PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA*", por valor total estimado de *sesenta y un millones ochocientos dos mil pesos ($ 61.802.000,00)* moneda legal.

El comité procedió a dar aplicación a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, Sector Administrativo de Planeación Nacional, que a su letra dice:

> *"(...)* ***ARTÍCULO 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo.*** Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al *oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido (...)*

Por tal razón, el comité económico procedió a verificar y a dar aplicación a lo establecido en la norma antes citada y la "*Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación*", se pudo determinar que la oferta se encuentra dentro de los posibles precios artificialmente bajos, motivo por el cual mediante comunicado oficial **GS-2024-098402-DECAU** del 25/09/2024, "*Solicitud respuesta a precios artificialmente bajos*", se solicitó al oferente para que justificara los precios ofertados, solicitud que fue cargada a través de la plataforma SECOP II, el día 26 de septiembre de 2024, y para el día 24/09/2024, a través de la plataforma SECOP II, opción mensajes, se recibió por parte del oferente la justificación de los ofrecimientos realizados.

Justificación del Proponente

Impocauca

Popayán, 26 de septiembre de 2024

Señores:
POLICÍA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad.

ASUNTO: **JUSTIFICACIÓN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJO**

Objeto: ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60 PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA.

Referencia: No. PN MEPOY MIC 054 DE 2024

Yo NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, con cédula No 34.316.129 de Popayán - Cauca, representante Legal del establecimiento **IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA** con **Nit 900.248.705-4** me permito realizar la siguiente observación:

Observación 1: Justificación precio artificialmente bajo

La empresa IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA debidamente registrada ante la cámara de comercio desde el 28 de octubre del 2008 en Popayán Cauca-Colombia responsable de impuesto de IVA con capacidad financiera, especializada en distribución y comercialización de electrodomésticos y equipos tecnológicos, papelería, mobiliario corporativo, publicidad e Impresos, elementos eléctricos y de construcción, insumos de aseo, logística, dotación, deportivos y equipo médico a nivel regional y nacional.

Cuenta con una planta de personal de 25 (veinticinco) empleados por nómina; 2 almacenes como punto de venta uno de papelería y el segundo como punto de venta de mobiliario corporativo; además de 1 bodega de almacenaje y logística, donde se realizan todas las entregas de contratos adjudicados, y donde está el personal encargado de realizar dichas entregas. Adicionalmente, deseamos resaltar que nuestra política de precios se encuentra alineada con las regulaciones establecidas por las autoridades colombianas competentes en materia económica y comercial. En ningún momento hemos incurrido en prácticas desleales o fraudulentas que distorsionen la libre competencia en el mercado.

Todo lo anterior hace que contemos con proveedores aliados en la mayoría de productos requeridos quienes nos brindan todo el apoyo tanto logístico como descuentos comerciales adicionales con lo que hemos podido lograr competir en un mercado muy amplio en licitaciones, ya que ofrecemos productos de excelente calidad y con respaldo de una garantía tanto de nuestra empresa como los fabricantes, distribuidores a un precio muy favorable así logrando beneficio económico en las entidades contratantes adicionalmente contamos con stock amplio de productos que nos permiten tener precios más competitivos con los del mercado actual y tener disponibilidad para realizar las entregas al término que el supervisor del contrato lo requiera.

Impocauca

Queremos asegurarles que mantenemos un compromiso firme con la transparencia y la ética empresarial, por lo que estamos dispuestos a colaborar con cualquier entidad gubernamental que requiera información adicional sobre nuestra estructura de costos y precios. Es importante recordar a la entidad POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, que las ofertas artificialmente bajas no deben confundirse con las ofertas competitivas los proponentes con ofertas competitivas que resulta de su estructura de costos o de economías de escala o economías de alcance que permiten generar un bien a costos menores que el resto de los proveedores den el mercado. La POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, no puede cercenar la posibilidad de participación de este tipo de empresas las cuales redundad en beneficio para la entidad, siendo así el objeto primordial de la contratación estatal el cual es maximizar los recursos del estado, garantizando la calidad del producto al menor valor ofertado de igual forma aclaramos en caso de ser adjudicatarios del contrato se cumplirá con todas las características mínimas exigidas del contrato firmado entre las partes, siendo avalado y garantizado por las pólizas de cumplimiento y calidad requeridas en el presente proceso de contratación.

Cordialmente,

NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL.
CC. 34.316.129 de Popayán

Impocauca

Popayán, 26 de septiembre de 2024

Señores:
POLICIA NACIONAL – POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Ciudad

ASUNTO: JUSTIFICACION PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS. NUMERO DEL PROCESO DE MINIMA CUANTIA PN MEPOY MIC 054 DE 2024.

OBJETO: "ADQUISICION DE TELEVISORES DE 60 PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA."

La empresa IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CAUCA LTDA, con NIT: 900.248.705-4, el proponente dentro del proceso cuyo objeto está relacionado en el asunto, exponemos en la tabla No. 1 Análisis de la oferta sostenibilidad durante la vigencia del contrato del proceso, el argumento financiero empleado en la presentación de la presentación de la oferta.

Tabla No. 1 **ANÁLISIS DE LA OFERTA Y SOSTENIBILIDAD DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DEL PROCESO.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO DE INSUMOS	GASTOS UNITARIOS GENERALES	GASTOS UNITARIOS IMPREVISTOS	TOTAL COSTOS UNITARIOS	UTILIDAD POR UNIDAD DE BIEN Y SERVICIOS	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	CANTIDADES REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	PRECIO TOTAL
1	TELEVISOR DE 60" + BRAZO AJUSTABLE	UNIDAD	$ 2.303.213	$ 200.861	$ 66.954	$ 267.815	$ 107.122	$ 2.250.546	$ 427.604	$ 2.678.150	13	$ 34.815.950
	TOTAL											$ 34.815.950

Una vez analizadas las explicaciones por parte de oferente, el comité evaluador da **VIABILIDAD** o manifiesta que cumple con los requisitos de orden económico a la oferta presentada por la señora NAZLY JULIETH COLLAZOS FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 34.316.129 de Popayán-Cauca, Representante Legal de la Empresa IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LTDA, NIT. 900248705-4, oferta allegada a través de la plataforma SECOP II. Dentro del proceso de contratación número PN MEPOY MIC 054 DE 2024, cuyo objeto es la "*ADQUISICIÓN DE TELEVISORES DE 60 PARA LAS DIFERENTES ESTACIONES DE POLICIA Y GRUPOS QUE CONFORMAN DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA*", ya que obtuvo en su orden de elegibilidad el mejor precio y lo ofertado se encuentran dentro de los parámetros establecidos, lo que es favorable para la entidad.

Cabe anotar que el suscrito quien actúa en calidad de evaluador económico, no tengo vinculación de cualquier naturaleza con el proponente objeto de la presente evaluación.

Atentamente,

Subintendente **BELMER ZAMBRANO ZAMBRANO**
Evaluador Económico PN MEPOY MIC 054 DE 2024

Fecha de elaboración: 23-09-2024
Ubicación POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA\DECAU\JEFAD
Avenida Panamericana 1N-75
3203126655
decau.subca@policia.gov.co
www.policia.gov.co